



PUTUSAN

Nomor 3566 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. HASNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, RT 014, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arsanty Handayani dan Rekan, beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 Nomor 126, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. NURBAYA;

2. ADI SUROTO;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Karya Etam, Gang Arion, Nomor 149, RT 12, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Khaidir, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Achmad Khaidir, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan A.W. Syahrane, Kedai Rilatimojong Nomor 69, RT 04, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, samping SPBU Pendidikan, Kota Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala konsekuensinya;
3. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan surat tanah yang lokasinya terletak di Jalan H. Abdullah Kenyamukan, RT 49 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : jalan;

Selatan : H. Hamzah;

Timur : Sukmawati;

Barat : tanah kosong;

Kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiel sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tuntas dan seketika apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap tidak ingin menyerahkan surat tanah *a quo* kepada Penggugat;
5. Meletakkan sita terhadap barang milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa:
 - Rumah yang terletak di Jalan Karya Etam Gang Arion Nomor 149, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Tanah yang terletak di jalan H. Abdullah arah Kenyamukan, RT 49, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 50 meter;
 - Kendaraan milik Tergugat 1 dan Tergugat 2;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum atau *legal standing*;
 - Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau *plurium litis consortium*;
2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sgt., tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 198/PDT/2023/PT SMR., tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sgt., *juncto* Nomor 198/PDT/2023/PT SMR., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sgt., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 198/PDT/2023/PT SMR., yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala konsekuensinya;
 3. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan surat tanah yang lokasinya terletak di Jalan H. Abdullah Kenyamukan, RT 49, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : jalan;
Selatan : H. Hamzah;
Timur : Sukmawati;
Barat : tanah kosong;
 4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiel sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tuntas dan seketika apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap tidak ingin menyerahkan surat tanah *a quo* kepada Penggugat;
 5. Meletakkan sita terhadap barang milik Tergugat 1 dan Tergugat 2;
 6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa perkara aquo berawal dari adanya permasalahan antara Para Tergugat dengan seseorang yang bernama Hj. Darna yang kemudian suami Penggugat (Tamrin) membantu Para Tergugat untuk melawan Hj. Darna dengan melakukan rekayasa pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat T.I-4, T.II-4 dan keterangan Saksi Darman Muharram, diperoleh fakta bahwa alasan dibuatnya kuitansi tanggal 9 Desember 2018 (bukti P-1) adalah untuk melakukan rekayasa pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk melawan Hj. Darna;
- Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang didalikan oleh Penggugat yaitu dengan Para Tergugat mengenai jual beli tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ada karena merupakan penyelundupan hukum, sehingga oleh karena tidak terdapat hubungan hukum jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk menuntut agar Para Tergugat menyerahkan surat tanah sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. HASNAWATI, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. HASNAWATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)